

0004559-59.2013.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CAIO TAFFAREL TEIXEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... DJe 03/09/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGOS 33 e 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIDOS - RECURSO DO REPRESENTANTE DO "PARQUET" - Condenação - IMPOSSIBILIDADE - Manutenção da absolvição dos recorridos - Meros indícios de autoria e dificuldade na imputação das condutas de forma segura - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004559-59.2013.8.26.0417 - lauda  
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004559-59.2013.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 158/2013 - Delegacia de Polícia de Paraguaçu Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Priscila Sebastiana de Jesus

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO TAFFAREL TEIXEIRA

Vistos.

PRISCILLA SEBASTIANA DE JESUS, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 20 de junho de 2013, por volta das 09h10min, na Rua Sete de Setembro, nº 527, Centro, nesta cidade e comarca, a acusada subtraiu, para si, 01 (uma) banqueta avaliada em R\$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), em face da empresa "Nova Predileta".

Segundo a acusação, na data dos fatos a denunciada compareceu ao estabelecimento mencionado acima e subtraiu 01 (uma) banqueta avaliada em R\$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), tendo, em seguida, empreendido fuga, sendo posteriormente reconhecia pela vítima em sede policial como autora da subtração.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2014 (fl. 61).

Devidamente citada, a acusada apresentou defesa prévia (fls. 99/101).

Durante audiência de instrução e julgamento houve desistência da oitiva da vítima e

foi decretada a revelia da acusada, motivo pelo qual ela não foi interrogada. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição da acusada diante da ausência de provas para condenação.

A Defesa de PRISCILLA SEBASTIANA DE JESUS, por sua vez, requereu a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime de furto foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo termo de declaração em solo policial (fl. 39) e pelo auto de avaliação indireta (fl. 48).

Por outro lado, a autoria é incerta.

Em solo policial, o representante da empresa vítima, Simone Vidal de Negreiros relatou que: "cientificada do teor da carta precatória oriunda de Paraguaçu Paulista/SP a declarante informou no ensejo que no dia do fato em questão a declarante estava trabalhando na loja Nova Predileta, quando uma mulher, loura, magra, cujo o primeiro nome é Priscila subtraiu da loja em que a declarante trabalha uma banqueta, avaliada no valor de R\$ 49,90, e saiu correndo tomando rumo ignorado; que, a declarante acionou a Polícia Militar, mas naquele momento não lograram êxito na localização da autora do furto; que, a declarante esclarece que Priscila já furtou a loja em outras ocasiões, no entanto, a polícia não foi comunicada". (fl. 39) Durante reconhecimento policial, declarou que: "se referiu, como sendo uma mulher de pele clara, cabelos longos louros, aproximadamente 1.62 de altura, idade aproximada de 20 anos, magra, aparentando pesar em média 50Kg. Após, pela Autoridade Policial foi convidado o RECONHECEDOR para Visualizar diversas fotografias. Portando, afim do reconhecedor verificar se entre as pessoas apresentadas se encontra à pessoa que praticou o furto contra à loja em que à reconhecedora trabalhava à época dos fatos. A RECONHECEDORA apontou SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS que a pessoa de PRISCILA SEBASTIANA DE JESUS sendo a autora do furto em apuração"(fl. 57).

Entretanto, a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo.

Durante o interrogatório policial, a acusada Priscila Sebastiana de Jesus declarou que: "não foi sua pessoa quem praticou tal delito, bem como não sabe dizer porque seu nome foi arrolado nos autos" (fl. 32). Apesar de devidamente intimada, a acusada não compareceu à audiência de instrução e julgamento para dar sua versão sobre os fatos e teve sua revelia decretada.

Pois bem.

Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUIGI FERRAJOLI, ao concluir que "a certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune" (Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Neste contexto, ao final da instrução, é forçoso reconhecer que não houve a produção de provas que pudessem relacionar a acusada ao furto relatado pela vítima. Não existem testemunhas presenciais, sendo que a única ligação da acusada com o crime descrito na denúncia é o depoimento da vítima em solo policial. Durante a instrução processual, a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Condenar a ré pelos fatos arrolados na denúncia exclusivamente com base nos elementos constantes dos autos representaria inadequada inversão do ônus probatório.

Saliento, por oportuno, a vedação de o Magistrado proferir decreto condenatório apenas com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

Mera suspeita, como é óbvio, não gera a certeza necessária, apta a autorizar a condenação, no caso providência temerária, impondo-se a absolvição da acusada pelo

princípio do in dubio pro reo, mesmo porque, como acima destacado, não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório capazes de demonstrar que a ré praticara o furto.

Assim, diante da existência apenas de indícios da prática do crime pela ré, impõe-se a absolvição em virtude da aplicação do princípio do "in dubio pro reo", conforme requerido, inclusive, pelo Ministério Público.

A propósito:

"A aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado" (STJ Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª Turma AgRg no AREsp nº 63199/MG DJe 03/09/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGOS 33 e 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIDOS - RECURSO DO REPRESENTANTE DO "PARQUET" - Condenação - IMPOSSIBILIDADE - Manutenção da absolvição dos recorridos - Meros indícios de autoria e dificuldade na imputação das condutas de forma segura - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE - Observando-se os princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao acusado fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à Acusação comprovar concludentemente a existência do fato ensejador da aplicação de pena, porque é precisamente a certeza conquistada do delito que legitima a condenação. Em caso de dúvida, a absolvição se impõe. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0000086-59.2014.8.26.0590; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019).

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER a acusada PRISCILA SEBASTIANA DE JESUS da prática do crime do artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

PIC

Paraguacu Paulista, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA